

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

פ/25/6461

הצעת חוק הגבלת מכירת מוצרי עישון, התשפ"ו–2026

הגדרות

1. בחוק זה –

"היתר" – היתר למכירת מוצרי עישון ;

"מוצר עישון" – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג–1983¹ ;

"הממונה" – מי שהשר מינה לממונה על מתן היתרים לפי סעיף 2 ;

"השר" – שר הבריאות.

מינוי ממונה על מתן 2. השר ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה על מתן היתרים לפי חוק זה. היתרים

3. חובת קבלת היתר (א) לא ימכור אדם מוצר עישון אלא אם כן יש בידו היתר תקף מאת הממונה ובהתאם לתנאים שקבע הממונה בהיתר.

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מתן היתר, ובכלל זה לעניין תקופת תוקפו של היתר, וכן הוראות בעניינים אלה :

(1) הגבלות על מיקום בית עסק שבו מוצע למכירה מוצר עישון ;

(2) תנאים להחזקת מוצר עישון ;

(3) חובת מסירת מידע לממונה על היקף מכירות מוצר עישון בבית עסק.

(ג) השר רשאי להתנות מתן היתר או הארכת תוקף של היתר בתשלום אגרה שנתית שיקבע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכן רשאי לקבוע תבחינים לחישוב שיעור אגרה כאמור.

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 38.

- תחולת חוק רישוי 4. בית עסק שלא קיים הוראה מהוראות חוק זה, יראו אותו כמי שהפר את תנאי עסקים רישיון העסק שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968², והוראות החוק האמור יחולו עליו.
- עונשין 5. המוכר מוצר עישון כשאין בידו היתר תקף, בניגוד להוראות סעיף 3(א), דינו – מאסר שישה חודשים.

דברי הסבר

על פי מחקרים, בישראל קיימות למעלה מעשרת אלפים נקודות מכירה של מוצרי עישון. זמינותם של מוצרי עישון בנקודות מכירה רבות, פוגעת במאמציה של מדינת ישראל לצמצם את תופעת העישון. במסגרת המאבק בתופעת העישון, במדינות רבות ברחבי העולם, ביניהן אנגליה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, קנדה, יפן וסינגפור, יצרו מנגנונים המגבילים מכירת מוצרי עישון באמצעות חיוב בעלי עסקים המוכרים מוצרי עישון לקבל היתר או רישיון לכך. המנגנונים האמורים מאפשרים לגורמי האכיפה לבצע בקרה על מכירת מוצרי עישון ולהשיג מטרות שונות במסגרת המאבק בתופעת העישון. לפיכך מוצע לקבוע כי אדם לא ימכור מוצר עישון אלא אם כן יש בידו היתר תקף מאת ממונה שימנה שר הבריאות (להלן – השר), ובהתאם לתנאים שיקבע הממונה האמור ברישיון. בנוסף, מוצע להסמיך את שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לעניין מתן היתר כאמור, ובכלל זה הוראות לעניין תקופת תוקפו של היתר, הגבלות על מיקום בית עסק בו נמכר מוצר עישון, תנאים להחזקת מוצר עישון, וכן הוראות לעניין חובת מסירת מידע על היקף מכירות מוצר עישון בבית עסק. כן מוצע לקבוע כי השר רשאי להתנות מתן היתר או הארכת תוקפו של היתר בתשלום אגרה שנתית שיקבע. בנוסף, השר יהיה רשאי לקבוע תבחינים לחישוב סכום האגרה שעל מוכר לשלם, כך שמוכרים שונים יידרשו לשלם אגרה שונה.

לפי המוצע, דינו של מי שמוכר מוצר עישון כשאין בידו היתר תקף – מאסר שישה חודשים. כן מוצע לקבוע כי יראו בית עסק שלא קיים הוראה מהוראות חוק זה, כמי שהפר את תנאי רישיון העסק שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

הטלת איסור על מכירת מוצרי עישון בלא היתר, תאפשר אסדרה של ענף זה תוך יצירת מנגנון ניטור ובקרה על הפצת מוצרי עישון בישראל. חובת קבלת ההיתר עשויה להוביל לציות גבוה יותר מצד בעלי היתרים לדין הקיים ולהקפדה על שמירת הוראות הדין, ובכלל זה הוראות בעניין איסור מכירת מוצרי עישון לקטינים, איסור הצגת מוצרים כאמור בחנויות ואיסורים על סוגי פרסום מסוימים. חובת קבלת היתר וגביית אגרות, יביאו ליצירת הכנסה למדינה שתוכל להשתמש בהכנסות אלה כדי לממן קמפיינים לשמירה על בריאות הציבור, תוכניות גמילה מעישון ויוזמות אחרות לצמצום נזקי העישון. ההסדר המוצע יסייע לאכוף את הדין הקיים בעניין עישון באמצעות שלילת היתרים, ויאפשר לאסוף נתונים שעשויים לסייע בקביעת מדיניות בתחום בריאות הציבור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.